

FR. 35800/24

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

PRESENTATION FORM

S.W.P No. _____/2024

Serial No.....

.....District

Advocate Sri.,

BETWEEN

ARUNA SHYAM ASSOCIATES
SUYOG HERELE. E, Roll.No.KAR/1445/2018
NISHANTH. S K, Roll.No.KAR/2007/2019
Advocates and Legal Consultants
No.2116, Ajaramarashree, 8th main
2nd cross, Judicial Layout, Yalahanka
Bengaluru-560065
+91 8762132999, 9986191472, 9844547713
arunashyamassociates@gmail.com

Smt. Rajini

AND

The Deputy Commissioner
& or.

Sl.No.	Description of Paper presented	Court Fee Affixed on the Paper
1.	On Memo of WRIT Petition/Appeal	
2.	On Vakalath	
3.	On I.A	
4.	On Process Fee	
5.	On Copy Application	
6.		
7.	TOTAL	

Number of Copies Furnished

Other Side Served

Presented by:
Advocate for Petitioner/Appellant
Respondent

Received Paper with
Court Fee Labels as above

Date:...../...../2024

Bengaluru

receiving clerk

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT
BENGALURU**

WRIT PETITION No. _____/2024

BETWEEN

Smt. Rajini

...PETITIONER

AND

The Deputy Commissioner & Ors.

...RESPONDENTS

INDEX

Sl.No.	Particulars	Page Nos.
1.	Synopsis	1-2
2.	Memorandum of Writ Petition under Article 226 and 227 of the Constitution Of India	3-9
3.	Verifying Affidavit	10
4.	Annexure-A: Certified Copy of the Impugned order passed by the Spcl. DC	11
5.	Annexure-B, B1 and B2: Copy of the Mutation, RTC and Saguvalli Chit	12-16
6.	Annexure-C: Copy of the order passed by the Assistant Commissioner	17-22
7.	Annexure-D and D1: Copy of the Appeal memo and the interim Application filed before the Spcl. DC	23-32
8.	Vakalath	33

Bengaluru

Suyog Herele E

Date: -12-2024

ADVOCATE FOR PETITIONER

1

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT
BENGALURU**

WRIT PETITION No. _____ /2024

BETWEEN

Smt.Rajini

...PETITIONER

AND

The Deputy Commissioner & Ors.

...RESPONDENTS

SYNOPSIS

Sl. No.	Date	Description
1.	1985	The Petitioner herein occupied the said land and started cultivating it to grow crops for his livelihood.
2.	29-06-2012	Based on application made by the Petitioner by way of From No.53 the Tahsildar issued Saguvalli Chit to the Petitioner.
3.	05-09-2019	Based on the said grant, the Petitioner got her name mutated in the revenue records.
4.	20-12-2023	As an afterthought the Tahsildar files appeal before the Assistant Commissioner challenging the grant of land.
5.	25-10-2024	The Assistant Commissioner mechanically allowed the Appeal and restored the land back to the government.
6.	11-11-024	Being aggrieved by the order passed by the Assistant Commissioner, the Petitioner preferred an appeal before the Spcl. DC along with interim Application.

(2)

7.	18-12-2024	The Spcl. DC without considering the facts of the case has rejected the interim application.
----	------------	--

BRIEF FACTS

The Petitioner herein was in peaceful possession of the schedule property since about 4 decades and has been cultivating the said land continuously without any interference. The schedule property had been granted to the Petitioner by the Tahsildar after constituting a committee. However, as an afterthought the Tahsildar filed an appeal before the Assistant Commissioner challenging the grant of land. The Assistant Commissioner mechanically without application of mind has passed the order cancelling the said grant made by the Tahsildar and restoring the Schedule Property back to the Government. Further, being aggrieved the Petitioner herein preferred an appeal before the Special DC, and also filed an interim application to stay the order passed by the Assistant Commissioner. However, the Spcl.DC without considering the facts at hand properly has rejected the Interim Application filed.

Hence being aggrieved by this the Petitioner, having left with no alternative and efficacious remedy, has preferred the present Writ Petition under Article 226 & 227 of the Constitution of India, in the interest of justice and equity.

Bengaluru

Suyog Herele E

Date: -12-2024

ADVOCATE FOR PEITIONER

3

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT
BENGALURU**

(Original jurisdiction)

WRIT PETITION NO. /2024

BETWEEN:

Smt. Rajani,
W/o Sri. Rajkumar,
Aged about 48 years,
R/at Horanadu Village,
Kalasa Taluk- 577181

...PETITIONER

AND:

1. The Special Deputy Commissioner,
Chikkamagalur City,
Chikkamagaluru- 577101
2. The Assistant Commissioner,
Chikkamagaluru City,
Chikkamagaluru- 577101
3. The Tahsildar
Kalasa Taluk
Kalasa-577181

...RESPONDENTS

**MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 AND
227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.**

The Petitioner most humbly submits as follows:

1. The Petitioner by way of this instant Petition is seeking to quash the impugned Order dated 18-12-2024 in R.A 65/2024 on the file of the Special Deputy Commissioner, Chikkamagaluru in the interest of

4

justice and equity. The certified copy of the impugned order is produced herewith and marked as **ANNEXURE- A.**

FACTS OF THE CASE

2. The Petitioner herein is an agriculturist and has been cultivating coffee and pepper from several years in Chikkamagaluru District. The Petitioner had occupied a piece of land in Sy No. 166/6 old Sy No.166 measuring 4 acres and 10 guntas since the year 1985, she in continuous peaceful possession of the land in the aforesaid survey number and has also been cultivating coffee, pepper and silver oak trees without any interference and obstructions.
3. The Petitioner herein had submitted form No.53 before the Tahsildar, Kalasa Taluk for grant of the said land in Sy No. 166/6 old Sy No.166 measuring 4 acres and 10 guntas in favour of the Petitioner herein. Considering the application made, the Tahsildar, Kalasa Taluk granted the above mentioned land in favour of the Petitioner and thereby Khata of the said property was mutated in the name of the Petitioner on 05-09-2019 vide MR NO. H10/2019-20. Copy of the Mutation, RTC extract and Saguvalli Chit is marked and produced hereunder as **ANNEXURE-B, B1 and B2**
4. When things stood thus, the Tahsildar, Kalasa Taluk initiated a suo-moto appeal challenging the grant of land to the Petitioner herein before the Assistant Commissioner, Chikkamagaluru in L.N.D: BAHU: 288/2023. The Petitioner entered appearance and filed her detailed objections to the said matter. However, the Assistant Commissioner without assigning any proper reasons and without

(5)

application of mind has passed an order mechanically on 25-10-2024, thereby cancelling the grant of the above mentioned land to the Petitioner and restored it back to the Government. Copy of the order passed by the Asst.Commissioner produced herewith and marked as **ANNEXURE-C**.

5. Being aggrieved by the order passed by the Assistant Commissioner, Chikkamagaluru, the Petitioner herein filed an appeal before the Respondent No.1 challenging the order dated 25-10-2024 (produced at ANNEXURE-B) along with an interim Application seeking stay of the order passed by the Assistant Commissioner, Chikkamagaluru pending consideration of the Appeal. However, the Respondent No.1 without considering the fact that the Petitioner is an agriculturist and she has been cultivating the said property and has been in continuous possession of the said property since almost 40 years and not having any other property to her name, has passed orders rejecting the interim application on 18-12-2024 produced at ANNEXURE-A. Copy of the Appeal memo and interim application is produced herewith and marked as **ANNEXURE-D and D1**.
6. The Petitioner herein aggrieved by the impugned order passed by the Respondent District Commissioner, without any alternate and efficacious remedy has filed the above Writ Petition.
7. The Petitioner has not filed any other Petition or Appeal on the same cause of action before any other forum. This Writ Petition does not involve constitutional validity of either Central or State Act.

6

GROUND

8. The impugned order has been passed by the Respondent No.1 without assigning any reasons, without application of mind in a mechanical manner. As such, the same is liable to be quashed.
9. The Respondent No.1 in a high handed manner, arbitrarily has rejected the interim application filed by the Petitioner.
10. The Petitioner is in continuous peaceful possession and enjoyment of the land in question for about more than four decades. The petitioner was granted the land by the Tahsildar upon considering the application submitted by the Petitioner herein under Form 53 of the Karnataka Land Revenue Act, she was issued with a saguvalli chit.
11. The Petitioner has fenced the property with barbed wire and has been cultivating coffee and pepper, she has also planted and raised fully grown silver oak trees in the said property. She is completely dependent upon the land for her livelihood.
12. The Petitioner has been in peaceful possession of the property since 1985 till date, she has not faced any interference from any other person whatsoever for over about 40 long years.
13. The Respondent No.3 Tahsildar has not assigned any reasons for initiating suo-moto proceedings against the Petitioner. The Respondent No.2 has also not assigned any proper and cogent reasons for cancelling of the grant to the Petitioner and restoring it back to the Government. As such, the Respondent No.1 without

(7)

considering any of these aspects has mechanically rejected the interim relief pending appeal before him.

14. The impugned order is a violation of the right to property as enshrined under Article 300-A of the Constitution of India.
15. Viewed from any angle the impugned order suffers from serious infirmities and it has been mechanically without any reasons assigned. As such, the same is liable to be quashed.

GROUND FOR INTERIM RELIEF

16. The impugned order has been passed by the Respondent No.1 without assigning any reasons, without application of mind in a mechanical manner. As such, the same is liable to be quashed.
17. The Petitioner is in continuous peaceful possession and enjoyment of the land in question for about more than four decades. The petitioner was granted the land by the Tahsildar upon considering the application submitted by the Petitioner herein under Form 53 of the Karnataka Land Revenue Act, she was issued with a saguvalli chit.
18. It is submitted that, during pendency of Appeal the Respondent No.3 is making efforts to disposes the Petitioner and change revenue entries. As such, there is a need for interim relief as prayed for.
19. The Petitioner has a very good case on merits and the balance of convenience lies in favour of the Petitioner. If the interim relief as prayed for is not granted, he will suffer from huge irreparable loss

8

and hardship. If the same is allowed no loss or hardship will be caused to them.

PRAYER

Wherefore, the Petitioner most humbly prays that this Hon'ble Court may kindly be pleased to;

- i. Issue a Writ in the nature of Certiorari or any other Writ and quash/set-aside the impugned order dated 18-12-2024 in R.A 65/2024 passed by the Respondent No.1 (produced at Annexure-A) and consequently allow the interim application filed by the Petitioner in R.A.No.65/2024 as prayed for; (produced at Annexure- D1)
- ii. Issue any other Writ or order and grant such other and further reliefs as this Hon'ble Court may deem fit, in the facts and circumstances of the case, in the ends of justice.

INTERIM PRAYER

WHEREFORE, pending disposal of the main petition this Hon'ble Court may kindly be pleased to stay the order dated 25-10-2024 passed by the Respondent No.2/Assistant Commissioner in BAHU: 288/2023 and all further proceedings pursuant thereto before the Respondents, in the interest of justice and equity. (Produced at Annexure-C)

9

SCHEDULE PROPERTY

The property bearing Sy.No.166/6, Old Sy.No.166 measuring to an extent of 4 acres 10 guntas, Situated at Hornadu Village, Kalasa Taluk.

BENGALURU

Suyog Herele

DATE:

ADVOCATE FOR PETITIONER

ADDRESS FOR SERVICE:

ARUNA SHYAM ASSOCIATES,
Advocates and Legal Consultants,
#2116, 'Ajaramarashree', 8th Main, 2nd Cross,
Judicial Layout, Yalahanka,
Bengaluru - 560065
+91 9986191472
arunashyamassociates@gmail.com

(10)

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

WRIT PETITION NO. /2024

BETWEEN:

Smt. Rajani

...PETITIONER

AND:

The Deputy Commissioner and others

...RESPONDENTS

VERIFYING AFFIDAVIT

I, Smt. Rajani, W/o Sri Rajkumar, aged about ____ years, R/at Horanadu Village, Kalasa Hobli, Kalasa Taluk-577 181, do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

1. I state that, I am the Petitioner in the above Petition. I know the facts and circumstances of the case. I am authorised to swear to this affidavit. Hence, I swear to this affidavit.
2. I state that, the averments made in the paragraph no. 1 to ____ of the petition is drafted under my instruction and the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.
3. I state that, Annexure _____ certified copy and _____ the true copies of their original.

I verify that the contents mentioned above in paragraph no. 1 to 3 are true and correct to the best of knowledge, information and belief.

Identified by me

Advocate

No. Of correction

Place:

Date:


DEPONENT

(11)

Annexure - A

ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್ ಎ 65/2024

ದಿನಾಂಕ: 18.12.2024

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ: ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರಡ್ಡಿ ಕನಕರಡ್ಡಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ.,
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು

ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್,
ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ, ಕಳಸ
ಹೋಬಳಿ, ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು.

1. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
2. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್,
ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು.

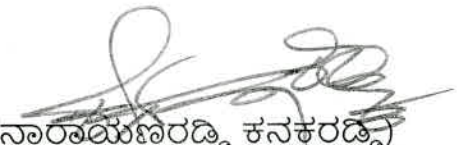
:- ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ :-

ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ, ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 166/6(ಹಳೇ ಸ.ನಂ: 166/4) ರಲ್ಲಿ 04-10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಹು 288/2023 ದಿನಾಂಕ: 25.10.2024 ರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ-49 ಮತ್ತು ನಿಯಮ 108 ರಡಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೇ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಕೋರಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಉಭಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 11-12-2024 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಹರು ನಮೂದಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 18-12-2024 ರಂದು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.


(ನಾರಾಯಣರಡ್ಡಿ ಕನಕರಡ್ಡಿ)
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

1. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಕಛೇರಿ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಹು/ಸಿಆರ್/277/2023 ರ ಕಡತವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು.
3. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಆರ್ ಭಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಜಿಲ್ಲೆ : ಬೆಳ್ಳಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಹೋಬಳಿ : ಕಳಸ
ಗ್ರಾಮ : ಹೊರನಾಡು

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ 2019-2020
M.R.ನಂಬರ್ :H10

ಮೂಲ : ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಮಂಜೂರು
ಸಂಖ್ಯೆ: Bahu(K)2015/91-92
ದಿನಾಂಕ: 29/06/2012

***** ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ *****

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಪರಾಂ
166/*/4	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ -	4.10.00.00	ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಣಗಳು 25 ವರ್ಷ ಪೆರಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಮರಮಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ	4.10.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ *ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ
ವಿವರ:

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 05/09/2019

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ: ಕಳಸ

ವಿಶ್ವಕೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

(ದಿನಾಂಕ: 20-07-2022 ಮೊತ್ತ: 0.00)
ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ
ಲತ್ಯವಶ್ಯಕ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TLC
(DR)

First

Previous

Next

Last

Annexure - B3

Print Page No: 1/1 Validity: Agricultural Form No. 2
Valid from 19/09/2019 13:15:00 To Till Date

1. ಪರಿಚಯ		2. ಹಂಚು		3. ಮೊತ್ತ		4. ಮೊತ್ತ		5. ಮೊತ್ತ		6. ಮೊತ್ತ		7. ಮೊತ್ತ		8. ಮೊತ್ತ		9. ಮೊತ್ತ		10. ಮೊತ್ತ		11. ಮೊತ್ತ		12. ಮೊತ್ತ		13. ಮೊತ್ತ		14. ಮೊತ್ತ		15. ಮೊತ್ತ		16. ಮೊತ್ತ		17. ಮೊತ್ತ		18. ಮೊತ್ತ		19. ಮೊತ್ತ		20. ಮೊತ್ತ		21. ಮೊತ್ತ		22. ಮೊತ್ತ		23. ಮೊತ್ತ		24. ಮೊತ್ತ		25. ಮೊತ್ತ		26. ಮೊತ್ತ		27. ಮೊತ್ತ		28. ಮೊತ್ತ		29. ಮೊತ್ತ		30. ಮೊತ್ತ		31. ಮೊತ್ತ		32. ಮೊತ್ತ		33. ಮೊತ್ತ		34. ಮೊತ್ತ		35. ಮೊತ್ತ		36. ಮೊತ್ತ		37. ಮೊತ್ತ		38. ಮೊತ್ತ		39. ಮೊತ್ತ		40. ಮೊತ್ತ		41. ಮೊತ್ತ		42. ಮೊತ್ತ		43. ಮೊತ್ತ		44. ಮೊತ್ತ		45. ಮೊತ್ತ		46. ಮೊತ್ತ		47. ಮೊತ್ತ		48. ಮೊತ್ತ		49. ಮೊತ್ತ		50. ಮೊತ್ತ		51. ಮೊತ್ತ		52. ಮೊತ್ತ		53. ಮೊತ್ತ		54. ಮೊತ್ತ		55. ಮೊತ್ತ		56. ಮೊತ್ತ		57. ಮೊತ್ತ		58. ಮೊತ್ತ		59. ಮೊತ್ತ		60. ಮೊತ್ತ		61. ಮೊತ್ತ		62. ಮೊತ್ತ		63. ಮೊತ್ತ		64. ಮೊತ್ತ		65. ಮೊತ್ತ		66. ಮೊತ್ತ		67. ಮೊತ್ತ		68. ಮೊತ್ತ		69. ಮೊತ್ತ		70. ಮೊತ್ತ		71. ಮೊತ್ತ		72. ಮೊತ್ತ		73. ಮೊತ್ತ		74. ಮೊತ್ತ		75. ಮೊತ್ತ		76. ಮೊತ್ತ		77. ಮೊತ್ತ		78. ಮೊತ್ತ		79. ಮೊತ್ತ		80. ಮೊತ್ತ		81. ಮೊತ್ತ		82. ಮೊತ್ತ		83. ಮೊತ್ತ		84. ಮೊತ್ತ		85. ಮೊತ್ತ		86. ಮೊತ್ತ		87. ಮೊತ್ತ		88. ಮೊತ್ತ		89. ಮೊತ್ತ		90. ಮೊತ್ತ		91. ಮೊತ್ತ		92. ಮೊತ್ತ		93. ಮೊತ್ತ		94. ಮೊತ್ತ		95. ಮೊತ್ತ		96. ಮೊತ್ತ		97. ಮೊತ್ತ		98. ಮೊತ್ತ		99. ಮೊತ್ತ		100. ಮೊತ್ತ	
1. ಪರಿಚಯ	2. ಹಂಚು	3. ಮೊತ್ತ	4. ಮೊತ್ತ	5. ಮೊತ್ತ	6. ಮೊತ್ತ	7. ಮೊತ್ತ	8. ಮೊತ್ತ	9. ಮೊತ್ತ	10. ಮೊತ್ತ	11. ಮೊತ್ತ	12. ಮೊತ್ತ	13. ಮೊತ್ತ	14. ಮೊತ್ತ	15. ಮೊತ್ತ	16. ಮೊತ್ತ	17. ಮೊತ್ತ	18. ಮೊತ್ತ	19. ಮೊತ್ತ	20. ಮೊತ್ತ	21. ಮೊತ್ತ	22. ಮೊತ್ತ	23. ಮೊತ್ತ	24. ಮೊತ್ತ	25. ಮೊತ್ತ	26. ಮೊತ್ತ	27. ಮೊತ್ತ	28. ಮೊತ್ತ	29. ಮೊತ್ತ	30. ಮೊತ್ತ	31. ಮೊತ್ತ	32. ಮೊತ್ತ	33. ಮೊತ್ತ	34. ಮೊತ್ತ	35. ಮೊತ್ತ	36. ಮೊತ್ತ	37. ಮೊತ್ತ	38. ಮೊತ್ತ	39. ಮೊತ್ತ	40. ಮೊತ್ತ	41. ಮೊತ್ತ	42. ಮೊತ್ತ	43. ಮೊತ್ತ	44. ಮೊತ್ತ	45. ಮೊತ್ತ	46. ಮೊತ್ತ	47. ಮೊತ್ತ	48. ಮೊತ್ತ	49. ಮೊತ್ತ	50. ಮೊತ್ತ	51. ಮೊತ್ತ	52. ಮೊತ್ತ	53. ಮೊತ್ತ	54. ಮೊತ್ತ	55. ಮೊತ್ತ	56. ಮೊತ್ತ	57. ಮೊತ್ತ	58. ಮೊತ್ತ	59. ಮೊತ್ತ	60. ಮೊತ್ತ	61. ಮೊತ್ತ	62. ಮೊತ್ತ	63. ಮೊತ್ತ	64. ಮೊತ್ತ	65. ಮೊತ್ತ	66. ಮೊತ್ತ	67. ಮೊತ್ತ	68. ಮೊತ್ತ	69. ಮೊತ್ತ	70. ಮೊತ್ತ	71. ಮೊತ್ತ	72. ಮೊತ್ತ	73. ಮೊತ್ತ	74. ಮೊತ್ತ	75. ಮೊತ್ತ	76. ಮೊತ್ತ	77. ಮೊತ್ತ	78. ಮೊತ್ತ	79. ಮೊತ್ತ	80. ಮೊತ್ತ	81. ಮೊತ್ತ	82. ಮೊತ್ತ	83. ಮೊತ್ತ	84. ಮೊತ್ತ	85. ಮೊತ್ತ	86. ಮೊತ್ತ	87. ಮೊತ್ತ	88. ಮೊತ್ತ	89. ಮೊತ್ತ	90. ಮೊತ್ತ	91. ಮೊತ್ತ	92. ಮೊತ್ತ	93. ಮೊತ್ತ	94. ಮೊತ್ತ	95. ಮೊತ್ತ	96. ಮೊತ್ತ	97. ಮೊತ್ತ	98. ಮೊತ್ತ	99. ಮೊತ್ತ	100. ಮೊತ್ತ																																																																																																				

RTC DIGITALLY SIGNED BY K NEETHRAVATHI ON 12/8/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ

ದಿನಾಂಕ 13/09/2023 ಮೊತ್ತ ರೂ 0

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ

Citizen may register their AADHAAR number and mobile number at www.landrecords.karnataka.gov.in to get SMS alerts about transactions on agricultural lands. **ಕೃಷಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸ್ವಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಳಿ ಮೊಹರಿಕೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.**

(14)
Type of measure - B1

Print Page No. 1/1 Village Account Form No.2

Valid from 19/06/2020 13:15:00 To Till Date

ರೇಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪ್ರತ್ರಿಕೆ (R.T.C) ಫಾರಂ ನಂ. 16

ಗ್ರಾಮ ನಮೂನೆ 2

ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತಾರ

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕಳಸ

ಪೂರ್ವ: ಕಳಸ

ಗ್ರಾಮ: ಹೊರನಾಡು

ಪುಟದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:

1. ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 166	3. ಪೇಶವಾರಿ ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಅ 4.10.00.00	4. ಕಂದಾಯ (ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಬಿ) ಜೋಡಿ (ಕ) ಸ್ತಂಭಗಳು (ಡ) ನೀರಿನ ದರ	ರೂ. ಪೈ 29.96 0.00 0.00 0.19 29.96	9. ಕಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 4.10.00.00	ಖಾತೆ ನಂ. 423	10. ಕಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ MR H 10/2019-2020 05/09/2019 ವಿಭಜನೆ	11. ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗಳು 25 ವರ್ಷ ಪರಧಾರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮರಮಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿದೆ				
2. ಹಿಸಾಬ್ 6		8. ಪೇಶವಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ										
5. ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು	7. ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರ. ಸಂ	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಬಾಗಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು										
6. ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ												
12. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು	ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕೆ 2	ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧತಿ 2	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗುಂಟೆ 4 5 ಎ ಗುಂ	ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ವರ್ಗ 6	ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7 ಎ ಗುಂ	ಖುಷ್ಕಿ ತರಿ, ಬಾಗಾಯ್ತು 8	ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು 9	ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಮಿತ್ರ 10 ಮಿತ್ರ 11 ಒಟ್ಟು 12	ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ 13	ಎಕರೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ 14	ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣದ ಹೆಸರು 15	ಎ. ಗುಂ 16
2023-2024 ಮುಂಗಾರು	ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್	ಸ್ತಂಭ ಸ್ತಂಭ ಸ್ತಂಭ										

ದಿನಾಂಕ: 13/08/2023 ಪೊತ್ತ ರೂ. 0

RTC DIGITALLY SIGNED BY: NETRAVATHI ON 12/08/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1966ರ ನಿಯಮ 40, 42, 58 ಮತ್ತು 70

Citizen may register their AADHAAR number and mobile number at www.landrecords.karnataka.gov.in to get SMS alerts about mutations on agricultural lands

‡ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗದ ಕಾರಣ, ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

(15)

Annexure - B 2

ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಹು (ಕಳಸ) 2015/1991-92, ದಿನಾಂಕ: 29/06/19 ರಂತೆ ಮಂಜೂರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ದಿನಾಂಕ: 29/06/2019

ಸಾ.ಶಿ. ಸಂ.: 240/12-13



ನಮೂನೆ-7

(ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮ 1969 ರ ನಿಯಮ 29 ನೋಡಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆರ್.ಡಿ. 13, ಎಲ್.ಜಿ. 91, ದಿನಾಂಕ: 9-4-1991, ಆರ್.ಡಿ 61 ಎಲ್.ಜಿ. 91, ದಿನಾಂಕ 12-2-1991

ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ

ಅಧಿಭೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಭೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಬಿನ್/ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು) ಅವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಅದರ ಖರೀದಿದಾರರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಖರೀದಿ ಹಣ ಪೂರ್ಣ ಮೊಬಲಗನ್ನು ರೂ. 11,66,91/- ನ್ನು ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1314/15, ದಿನಾಂಕ: 29-06-19 ರಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಸಿ. ಚೆನ್ನರಾಜು ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಧಿಭೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಥವಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುನರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಉಪಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಾದಂತೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

1. ಪರಂತು ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯದ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲತ್ಯಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
2. ಪರಂತು ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರಸಭಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಭೂಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ಕರಗಳ ಉಪಕರದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಪರಂತು ಗ್ರಾಮದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಇತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಭೋಗದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೂಢಿಗತ ಹೋಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂಕಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಡೆಯನಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ.
4. ಪರಂತು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ರೂಢಿಗತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
5. ಪರಂತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು, ಬಂಗಾರವನ್ನು, ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಕ್ಕು ಮೂಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದೆಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ಪರತ್ಯುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಅದರ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನುಳಿದು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಖಾಸಗೀ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ.

6. ಪರಂತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಂಥಹ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊರತು ಸದರಿ ಮಂಜೂರಿದಾರಿಗೆ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಹಕ್ಕು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 29/06/2009 ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ (25 ವರ್ಷಗಳು) ಅವಧಿಯ ವರೆಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕೃತರು ಪ್ರಜಾತಿ/ಹ.ಪಂ. ಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ವಿವರಣೆ: ಈ ಪರಂತುಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ಕ) ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದಕಾರ ಸಂಪತ್ಕ ಭಾರತ ಕಾಫಿಮಂಡಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪುನರ್ಮಿಶ್ರ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು

(ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1961 ರ ಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.

8. ಪರಂತು ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

9. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದವರು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

10. ಈ ಮಂಜೂರಾತಿಯು 1969 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳ 9ನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

11. ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬೆಳೆಸಿರುವ ನೆಡುತೋಪು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು/ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

12. ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳದ/ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯವರ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಮಂಜೂರಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

13. ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರಕಣೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ.

14. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

15. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಸ್ವಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

16. ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 0.25 ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮರದಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಹತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳು ಸತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಶವಾದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅನುಸೂಚಿ

ಭೂಮಿಯ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು	ಗಡಿಗಳು				ಸ. ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕಂದಾಯ
				ಉತ್ತರ	ದಕ್ಷಿಣ	ಪೂರ್ವ	ಪಶ್ಚಿಮ			
ಜಿಲ್ಲೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಹೊರನಾಡು	ರಜನಿ ಬಿನ್/ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್	ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ				166	4-10	ಇಂಪಿ ಎಂ.ಪಿ.ಐ 8-35

20/09/2011ರೊಳಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ

ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ

ಪ್ರತಿ:

1. ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ : ಅರ್.ಆರ್.ಟಿ. ಶಾಹಿಗೆ;
ಮ್ಯುನೀಷನ್ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣ ಶಾಖೆಗೆ

C. Chinnappa
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ

(7)

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಹು 288/2023

Answer - C



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿಗಳು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

E-mail-acckm123@gmail.com

☎ :08262-230527

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ದಲ್ವೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಹು 288/2023

ದಿನಾಂಕ: 25/10/24

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್

ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕಳಸ



ವಿರುದ್ಧ

ಎದುರುದಾರರು

ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್

ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ,

ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ,

ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು.

(ವಕೀಲರು: ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1966ರ ನಿಯಮ 108(ಕೆ) ಮತ್ತು
ರೆ/ವಿ ಭೂ ಕಂ.ಕಾ ಕಲಂ 136(2) ರಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ, ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ 166/6 (ಹಳೇ ಸ.ನಂ 166/4) ರಲ್ಲಿ 4.10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್.10/2019-20 ನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1966 ನಿಯಮ 108(ಕೆ) ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಭೂ.ಕಂ.ಕಾ ಕಲಂ 136(2) ರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಭಯತೃರಿಗೂ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:17/01/2024 ರಿಂದ 23/08/2024 ರ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ, ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 166/6 ರಲ್ಲಿ 4.10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್.10/2019-20 ರಲ್ಲಿ ಬಹು(ಕಳಸ)ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಆರ್.2015/91-92 ದಿನಾಂಕ:29-06-2012 ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಫೀ ಖರಾಬು ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕು

18

ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು(ಕಳಸ)2015/91-92 ರಂತೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀಧರ ಶೇಟ್ ಇವರು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 75 ರಲ್ಲಿ 2-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ನಮೂನೆ 50 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:28/03/1993 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸಾಗಿದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು, ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಮೂಲ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಿದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಸ.ನಂ ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಆದಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 166 ರಲ್ಲಿ 4.10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿ ಖಾತೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ವಿಷಯವು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೆಂದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಸ.ನಂ 166, ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂ 166/6 ರಲ್ಲಿನ 4.10 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಾಗವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಎದುರು ಮಂಡನೆ ಆದ ನಂತರವೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಸ.ನಂ 166 ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂ 166/13 ರಲ್ಲಿನ 4.10 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಾಗವು ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪೋಡು ದುರಸ್ತಿಯ ಕಡತಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸದರಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಕಡತವನ್ನು ಮರಮಾಚಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು, ಸದರಿ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ನಂತರವೇ ಆಕಾರಬಂದ್ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂ ನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರುದಾರರು ಕಡು ಬಡವರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 300 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದ ಹಕ್ಕಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎದುರುದಾರರು ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1994 ಕಲಂ 2(ಡಿ) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 300 ಎ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂದು, ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಎದುರುದಾರರು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ನಂ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರುದಾರರು 1992 ನೇ ಇಸವಿಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮೂನೆ 53 ನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಡಿಗರೆ ರವರು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನಾಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

[Signature]

(19)

ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರಶ್ನಿತ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್ 10/2019-20 ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸ.ನಂ 166/4 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಫೀ ಖರಾಬು ಬಾಬಿನಿಂದ 4.10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಬಹು(ಕ)2015/91-92 ದಿನಾಂಕ:29-06-2012 ರಂತೆ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಸದರಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 166/4 ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸನಂ 166/6 ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ 166/6 ರ ಹಾಲಿ ಪಹಣಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 4.10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 3. ಎಂ.ಆರ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಬಹು(ಕ)2015/91-92 ರ ಬಗ್ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವ ನಮೂನೆ 50 ರ ಅರ್ಜಿ ವಹಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ 2015/91-92 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೇಟ್ ರವರು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 175 ರಲ್ಲಿ 4.00 ಎಕರೆಗೆ ಸಕ್ರಮ ಕೋರಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28.06.93 ರಂದು ಕಾಫಿ ಸಾಗಿದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಾ ದಾಖಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಮೇಲ್ಕನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಬಹು(ಕಳಸ)2015/91-92 ರ ವಹಿ ದಾಖಲೆಯು ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94(ಎ) ಮತ್ತು 94(ಬಿ) ರಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

5. ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 94(ಎ) ಮತ್ತು 94(ಬಿ) ರಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮ 1966 ರ ಅಧ್ಯಾಯ- XIII-ಎ ರಂತೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108 ಸಿಸಿ "94 ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ",

[Signature]

20

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108 ಸಿಸಿ "ಪ್ರಕರಣ 94 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ", ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108 ಡಿ "ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

6. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108(ಎಫ್) ರ ಉದ್ದತೆ ಭಾಗದಂತೆ:-

ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ:- ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಹನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಹೊರತು:-

- ಅವನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರಬೇಕು; ಮತ್ತು
- ಅವನು ಭೂಮಿಯು ಇರುವ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು; ಮತ್ತು
- ಅವನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಾವಿತ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧನಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತು
- ಅವನು ಹಾದಿನಾಲ್ಕನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1990ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಪಕ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಯ ನಿರಂತರ ಭೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗನಾಗಿರಬೇಕು.

ಪರಂತು, ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108 (ಕೆ) ರಂತೆ:-

ಮಂಜೂರಾತಿಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:- ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾತಿಯು, ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಮೋಸದ ನಿವೇದನೆಯ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು;

ಪರಂತು, ಅಂಥ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದವನಿಗೆ ತಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

8. The Judgment of Hon'ble Supreme Court of India in Joginder Singh and others Vs State of Haryana in SLP (Civil) No. 1829/2021 dated

[Signature]

(21)

05.02.2021, relating on the law laid down by the Supreme Court in *Joginder Singh Case*, held at para 8 as under

It is required to be noted that the persons in illegal occupation of the Government Land/Panchayat Land cannot, as a matter of right, claim regularization. Regularization of the illegal occupation of the Government Land/Panchayat Land can only be as per the policy of the state Government and the conditions Stipulated in the Rules. If it is found that the conditions stipulated for regularisation have not been fulfilled, such persons in illegal occupation of the Government Land/Panchayat Land are not entitled to regularization. As observed by this Court in the recent decision in the case of *State of Odisha v. Bichitrananda Das*, reported in (2020) 12 SCC 649, an applicant who seeks the benefit of the policy must comply with its terms.

9. *The Hon'ble Supreme Court has held in the case of Jagpal Singh and others -vs- The State of Punjab reported in (2011) 11 SCC 396, wherein it was held that common land cannot be granted and the operative part is as follows:*

"Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land.

Let a copy of this order be sent to all Chief Secretaries of all States and Union Territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance reports to this Court from time to time.

Although we have dismissed this appeal, it shall be listed before this Court from time to time (on dates fixed by us), so that we can

[Signature]



22

monitor implementation of our directions herein. List again before us on 3.5.2011 on which date all Chief Secretaries in India will submit their reports."

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ವಯ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾತೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಮ ಆದೇಶದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 94(ಎ) ಮತ್ತು 94(ಬಿ) ರ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮಗಳು 108 ಸಿಸಿ "94 ಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ", 108 ಸಿಸಿಸಿ "ಪ್ರಕರಣ 94 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ", 108 ಡಿ "ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

:ಆದೇಶ:

ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ, ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 166/4 (ಹೊಸ ಸನಂ 166/6) ರ ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್.10/2019-20 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಫೀ ಖರಾಬಿನಿಂದ 4.10 ಎಕರೆಯು ರಜನಿ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಬಹು(ಕ)2015/91-92 ದಿನಾಂಕ:29.06.2012 ರಂತೆ ದಾಖಲೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 136(2) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1966 ರ ನಿಯಮ 108(ಕೆ) ರಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಂಡೀಕರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಎದುರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 192(ಎ) ರಂತೆ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಳಸ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್ 10/2019-20 ರಂತೆ ಹಕ್ಕು ಇಂಡೀಕರಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 192(ಎ) ರಂತೆ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಳಸ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತರೇಖನ ನೀಡಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದ ಉತ್ತರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 25.10.2023 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.



ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ಉಪವಿಭಾಗೀಯ
ಕಳಸ

(ದಲಿತ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ)
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

23

Annexure - D

IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER AT
CHIKKAMAGALURU.

Regular Appeal . No. 65 /2024.

Appellant :: Smt. Rajani
W/O. Rajkumar
Aged About 48 Years
Agriculturist
R/O.Horanadu Village and Post
Kalasa Hobali and Taluk
Mudigere, Chikmagalur District.

V/S

Respondents :: 1. The Assistant Commissioner,
Revenue Sub -- Division, Chikamagaluru
Chikamagaluru City. Chikamagaluru.

2. The Tahsildar, Kalasa Taluk
Taluk Office Kalasa
Kalasa to Hornadu Main Road Kalasa
Chikamagaluru District.



Under Section 49 of The Karnataka Land Revenue Act, the appellant named above aggrieved by the orders Passed by the learned Assistant Commissioner, Chikamagaluru Sub Division in No.BAHU (L.N.D) ; 288/2023 dated 25-10-2024 begs to file this appeal and urge the following among other grounds that will be urged at the time of arguments

The Certified Copy of the Order is produced herewith.

That the address of the parties for the purpose of court process etc., are as given in the cause title. The notices etc., that may be issued from this Hon'ble Court to the appellant may also be issued to their counsel Mr. Rajeev Bhat, Advocate, Chikkamagaluru City.

LIMITATION :: The Order is Dated 25-10-2024 and hence after deducting the General Holidays, the appeal filed to-day is in time.

COURT FEE :: Court fee is Paid on this appeal memorandum.

BRIEF FACTS OF THE CASE OR APPEAL

It is submitted that, originally the property bearing Sy.No. 166/6, Old Sy. No. 166, measuring 4 acres 10 guntas, situated at Hornadu Village, Kalasa Hobli, Kalasa Taluk, belongs to the Government. The appellant occupied the above said land in question unauthorized since last 1985 and thereby the appellant brought the said land into cultivation by spending huge sums of her hard earned money. The appellant fenced the above said property with barbed wire with stone pillars. Further the appellant started to cultivate the above said property with Coffee, Pepper and also grown silver oak and other shade bearing trees. Now the said coffee and pepper plant sand creepers are yielding.

It is submitted that, subsequently, the appellant submitted form No.53 before the Respondent No. 2 for the grant of the above said land in favour of the appellant. On the application of the appellant, the Tahsildar, Mudigere Taluk. Mudigere (Kalasa Taluk, Kalasa) coridered the application submitted by the appellant and granted the above said land in question in favour of the appellant and thereby katha of the said property has been mutated to the name of the appellant under MR. NO. H10/2019-20 dated 05-09-2019. Ever since then the appellant is the absolute owner in possession, Occupation, enjoyment and cultivation of the above said property in question without any interruption from anybody. Again the said grant, the Tahsildar i.e. Respondent No.2 filed an appeal before the Respondent No.1 in L.N.D : BAHU: 288/2023. In the said case the appellant appeared before this Hon'ble court and

filed her detail objections before the Respondent No.1. But the Respondent No.1 without considering the same passed an impugned orders in question against the appellant. Aggrieved by the said orders of the Respondent No.1 the appellant filed this appeal on the following grounds.

GROUND OF APPEAL

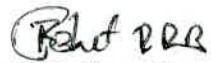
1. The Orders passed by the learned Assistant Commissioner, Sub Division Chikkamagaluru, in No.(L.N.D) BAHU: 288/2023 dated 25-10-2024 is not maintainable either in law Or on facts.
2. It is submitted that, the above mentioned land in question was granted by the Respondent No.2 on the application submitted by the appellant under Form No.53 and thereby katha of the said land has been mutated to the name of the appellant. Apart from that, the Respondent No. 2 also issued saguvali chit in favour of the appellant. Since from the occupation of the land in question by the appellant i.e. since 1985 the appellant herself is in possession, occupation, enjoyment and cultivation of the above said property in question without interruption from anybody. The said fact has not been considered by the Respondent No.1 while passing the impugned orders which resulted in miscarriage of justice.
3. It is submitted that, the appellant fenced the above said property in question all around with Barbed wire with stone pillars. The said fact has also not been considered by the Respondent No.1 while passing the said orders. Hence the said order itself is not maintainable and is liable to be set aside.

4. It is submitted that; the appellant cultivated the above said property in question with Coffee, Pepper and also grown silver oak and other shade bearing trees by incurring her huge sums of hard earned money and now the same are yielding. The said fact has also not been considered by the Respondent No.1 while passing the said impugned orders which resulted in miscarriage of justice.
5. Further it is submitted that, before the Respondent No.1, the appellant filed her detail objection statement by producing all the relevant documents pertaining to the property in question. But the Respondent No.1 without considering the same passed the impugned orders which is against to the law and hence the said order is liable to be set aside.
6. Even now the appellant is in possession of the said property in question. Nobody have not interfered with the possession of the appellant so far. Hence the same has to be considered by the Hon'ble court.
7. Before passing the impugned orders by the Respondent No.1, either the Respondent No. 1 or the Respondent No.2 or other staffs never visited the said property personally and never considered the possession and cultivation of the appellant with respect to the property in question. Without doing so, passed the impugned orders which is not at all sustainable in law.
8. It is submitted that the Old Sy.No. of the property in question was 166. But after pucca phodi durasti proceedings, the said number re-numbered as Sy. No. 166/6. The said fact has also not been considered by the Respondent No.1 while passing the impugned orders.

9. It is submitted that, after obtaining the proper approval from the Respondent No.1, pucca phodi durasti proceeding was done with respect to the above said property in question. Hence the orders passed by the Respondent No.1 is one sided and not maintainable and the same is against to law and hence is liable to be set aside.
10. Further it is submitted that, during the pendency of the proceedings before the Respondent No.1, the appellant filed an I.A. under Order 17 Rule 10 of C.P.C. But the Respondent No.1 without considering the said I.A. and without passing any orders on the said I.A., passed the impugned orders directly which is against to the law and the same is liable to be dismissed.
11. The Respondent No.1 has got no right whatsoever to pass the impugned orders. Hence the said orders itself is Vague and hence is liable to be set aside.
12. Even otherwise the orders passed by the Respondent No.1 is opposed to law, facts and probabilities of the case.
13. Viewed from any angle impugned order passed by the 1st Respondent is opposed to law, facts, probabilities and principles of natural justice and hence not sustainable in law.
14. The other grounds of the appeal will be urged at the time of arguments and the appellant may be permitted to urge the same.

15. Wherefore, it is prayed that this Hon'ble court be pleased to allow this appeal by setting aside the orders passed by the learned Assistant Commissioner, Revenue Sub Division Chikkamagalurn in No.(L.N.D) BAHU : 288/2023 dated 25-10-2024 and order for the restoration of the katha of the above mentioned property bearing Old Sy. No. 166, New Sy. No. 166/6, measuring 4 acres 10 guntas situated at Horanadu Village, Kalasa Hobli, Kalasa Taluk, Chikkamagaluru District to the name of the appellant and grant such other reliefs as this Hon'ble court deems fit to grant under the circumstances of the case in the ends of justice.

Chikkamagaluru
Date:08-11-2024


Advocate For Appellant

29

Answer - D1

IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER AT
CHIKKAMAGALURU.

Regular Appeal . No. /2024.

Appellant :: Smt. Rajani

V/S

Respondents :: The Assistant Commissioner & One

I.A.NO. /2024

Between

Rank in I.A.

Rank in suit

Smt. Rajani

Applicant

Appellant .

And:

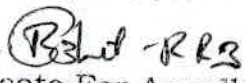
The.A.C Ckm& One

Opponents

Respondents

Under Section 55 Of the K.L.R Act., The Applicant/
Appellant named above begs to Submit As Follows:

That for the reasons set out and sworn to in the
annexed affidavit, it is prayed that this Hon'ble court be
pleased to stay the operation and execution of the order
passed by the learned Asst.Commissioner,
Chikamagaluru in BHAHU No. 288/2023 dated 25-10-
2024 pending disposal of the appeal in the ends of
justice.


Advocate For Appellant


Appellant

Chikmagalur.
Date:08/11/2024

IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER AT
CHIKKAMAGALURU.

Regular Appeal . No. /2024.

Appellant :: Smt. Rajani

V/S

Respondents :: The Assistant Commissioner & One

AFFIDAVIT

I, Smt. Rajani, W/O. Rajkumar, Aged 48 About Years, Agriculturist, R/O. Hornadu Village and Post, Kalasa Hobali, Kalasa Taluk, Mudigere, Chikmagalur District, State On Oath As Follows.

I am the appellant in the above appeal. My appeal memorandum may be read as part of this affidavit in order to avoid repetition of the facts. I have filed the above appeal against the orders passed by the learned Asst. Commissioner, Chikamagaluru in BAHU.No.288/2023 dated 25-10-2024.

I submit that, the order passed by the learned Asst. Commissioner, Chikamagaluru is not at all maintainable either in law or on facts. The said order itself is illegal and not sustainable in law. Even now I am in possession, occupation and enjoyment of the property in question and I am cultivating the said property with coffee, pepper and also grown silver oak and other shade bearing trees. But the respondents without visiting the property in question passed the said impugned order which resulted in miscarriage of justice.

I submitted that, I am the absolute owner in possession, occupation, enjoyment and cultivation of the property bearing New Sy.No.166/6 measuring 4 acres 10 guntas situated at Horaniadu Village, Kalasa Hobali, Kalasa Taluk, as the said property has been granted by the Respondent No.2 in my favour and saguvali chit has also been issued in my favour. I have cultivated the said property with Coffee, Pepper and also grown silver oak and other shade bearing trees. Further I have also fenced the above said property with barbed wire with stone pillars. I have already incurred huge sums of my hard earned money for the improvement of the above said property in question. Apart from the above the said property has been pucca poded after the approval of the Respondent Ab.1. Even now I am in possession and enjoyment of the said property in question without any interruption from anybody. Apart from the above, during the pendency of the proceedings before the Respondent No.1 filed by the Respondent No. 2. I had filed by detail objection statement by producing all the relevant documents on my behalf. But without considering all those, passed the impugned orders which is one sided and not maintainable in law. In spite of that, now on the guise of the said orders, the respondents are trying to change the katha of the above said property from my name to the name of Government. The respondents have got no right whatsoever to do so. Now the respondents are hurriedly trying to do the said illegal and high handed acts. Hence it is just and necessary to allow the annexed I.A.

Further the respondent without considering all the relevant documents produced by me with respect to the property in question passed the impugned orders which

resulted in miscarriage of justice. Further the respondents have not provided sufficient opportunity to me to prove my case. I submit that, I have got very good grounds to succeed in the above case. Hence it is just necessary to allow the annexed I.A. In case it is not I will be put to irreparable loss, injury and inconvenience. No prejudice or harm will be caused to the other side if the annexed I.A. is allowed.

Wherefore, I pray that this Hon'ble court be pleased to allow the annexed I.A. as prayed for in the ends of justice.

I swear accordingly,


Deponent.

Identified by me

Advocate.

Chikmagalur.

Date: 08/11/2024

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU

No.

Of 20

Appellant/s, Petitioner/s,
Plaintiff/s, complaint/s,
Decree-Holder/s /
Caveators

Vs.

Defendant/s, Respondent/s,
Accused/ Judgment/
Debtor/s,
Opponents

I/We _____ the _____
_____ Nos. in the above matter hereby appoint and
retain _____

Advocates to appear act and plead
for me/us in the above matter and to conduct/prosecute and defend the same in all
interlocutory of miscellaneous proceedings connected with the same or with any decree or
orders passed therein appeals and or other proceedings arising there from and also in
proceedings for review of judgement and for leave to appeal to Supreme Court and to
obtain return of any documents filed therein or receive any money which may be payable to
me/us.

2. I/We hereby authorise him/her/them on my/our behalf to enter into a compromise
in the above matter, to execute any decree/order therein to appeal from any
decree/order/therein and to appeal to act to plead in such appeal in any preferred by any
other party from any decree/other/therein.

3. I/We further agree that, if I/We fail to pay the fees agreed upon or to give due
instructions at all stages he/she/they is/are at liberty to retire from the case and recover all
amounts due to him/her/them and retain all my/our monies till such dues are paid.

Executed by me/us this _____ day of _____ 20 _____ at BENGALURU.

Raji
Signature/s

Executant/s are personally known to me and he has/ they have signed before us
Satisfied as to the identity of executant/s Signature/s.

(Where the executant/s are illiterate, blind or unacquainted with the language of
Vakalath) Certified that the contents were explained to the executant/s in my/our
presence in VERNACULAR language known to him /them who appear/s perfectly to
understand the same and has/have signed in the presence.

Accepted**ADDRESS FOR SERVICE**

Name: _____ Roll No. _____

Name: _____ Roll No. _____

Advocate for Petitioner/Appellant

Place: Bengaluru

Date: _____